مركز أبي هريرة للنّشر والتوزيع

القَواعِدُ الفِقْهِيّةُ

المُيَسَّرَةُ

جمعه وأعدّه
الشيخ الفاضل: رشيد محمود عجة
مدرس العقيدة والفقه المقارن في جامعة جولس

sawtiyajet
contact us:0634636801

القواعد الكلية الكبرى :

وهي خمس . على الأشهر . :

١- الأمور بمقاصدها .

٢- اليقين لا يزول بالشك .

٣- المشقة تجلب التيسير .

٤- الضرر يزال .

٥- العادة محكمة .

* القاعدة الكلية الأولى : الأمور بمقاصدها :

أصلها حديث : " إنما الأعمال بالنيات "[١] .

قال الشافعي . رحمه الله . : (حديث النية يدخل في سبعين بابا من العلم)[٢] .

وعده العلماء من أصول الإسلام وقواعده التي ترد إليها جميع الأحكام .

والنية لغة : العزم على الشيء .

وشرعا : قصد التعبد لله بالفعل أو الترك .

والقصد بالنية تمييز الأعمال العبادية عن بعضها ، وعن العادية .

وفي كونها ركنا أو شرطا خلاف .

وشروطها أربعة : الإسلام ، والتمييز ، والعلم بالمنوي ، وانتفاء المنافي .

والإخلاص شرط قبول ، ومحلها القلب ، ولا يشترط التلفظ بها ، ولا يكفي وحده .

والأصل اقترانها بالعمل ، وقد تتقدم عليه .

والقواعد المتفرعة عنها :

١- **العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني :** كمن باع سلعة بعوض لكن بلفظ الهبة ، فإنما هو عقد بيع لا عقد هبة .

٢- **ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه :** كقاتل مورثه لا يرث .

٣- **الوسائل لها أحكام المقاصد :** كالسفر له حكم ما قصد به .

قال ابن سعدي . رحمه الله . : (وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد ، ولعلها يدخل فيها ربع الدين) [١] .

٤- **ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد :** كالنظر إلى المخطوبة .

٥- وإذا اتحد الأمران جنسا ومقصدا دخل أحدهما في الآخر : كالغسل الواحد بنيات متعددة .

* القاعدة الكبرى الثانية : اليقين لا يزول بالشك :

أصلها الحديث : " فليطرح الشك وليبن على ما استيقن "[٢] .

قال النووي ــ رحمه الله ــ : (وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي : أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها)[٣] .

وقال السيوطي . رحمه الله . : (اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر)[٤] .

ومراتب الإدراك خمس : العلم ، والظن ، والشك ، والوهم ، والجهل .

فالعلم : الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، ويرادفه اليقين ، لا المعرفة .

والظن : إدراك الطرف الراجح من أمرين جائزين .

والشك : تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر .

والوهم : إدراك الطرف المرجوح من أمرين جائزين .

والجهل : تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع ، فإن اعتقد ذلك فهو الجهل المركب ، وإلا فالبسيط ، وهو عدم العلم مطلقا .

والقواعد المتفرعة عنها :

١- **الأصل بقاء ما كان على ما كان** ، وبمعناها (دليل الاستصحاب) : كاستصحاب الطهارة مع الشك بالحدث ، أو العكس .

٢- **والأصل في الذمة البراءة :** كالتهمة بالعدوان .

٣- **والأصل في الطارئ العدم :** كتقديم نفي العامل الربح في المضاربة .

٤- **والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته :** كمن رأى منيا لزمه إعادة الصلوات من آخر نومة .

٥- **وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين :** كمن شك في طلاق زوجته يحكم بعدم طلاقه ما لم يتيقن .

٦- **والأصل في العادات والمعاملات الإباحة ، وكذا في الأعيان مع الطهارة :** كالمياه ، والأصل في العبادات التحريم .

٧- **والأصل في التعدي على الضروريات الخمسة التحريم** .

والضروريات الخمس هي : النفس ، والدين ، والعقل ، والمال ، والعرض .

٨- **والشبهات تسقط الحدود لا التعزيرات :** وأصلها الخبر الموقوف " ادرءوا الحدود بالشبهات " [١]، وانعقد الإجماع على معناه .

٩- **ولا ينسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان إقرار وبيان** : كسكوت البكر عند استئمارها قبل التزويج .

١٠- **ولا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح :** كنص الواقف يقدم على عرف الواقفين في زمنه .

١١- **والممتنع عادة كالممتنع حقيقة :** كدعوى الفقير أموالا عظيمة على آخر ، ولا بينة له على تملكها .

* القاعدة الكبرى الثالثة : المشقة تجلب التيسير :

أصلها قوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج }[٢] .

والمشقة : الحرج في التكليف ، والتيسير : التخفيف والتسهيل .

وللتخفيف أسباب وأنواع : فأسباب التخفيف سبعة ؛ وهي : السفر ، والمرض ، والإكراه ، و النسيان ، والجهل ، والعسر أو عموم البلوى ، والنقص .

وأنواع التخفيف سبعة أيضا ، وهي :

إسقاط : كإسقاط الصلاة عن الحائض .

وتنقيص : كالقصر في السفر .

وإبدال : كالتيمم .

وتقديم وتأخير : كالجمع في السفر .

وترخيص : كلبس الرجل الحرير للحكة .

وتغيير : كصفة صلاة الخوف .

والرخص ترد عليها الأحكام التكليفية الخمسة .

والقواعد المتفرعة عنها :

١- **الضروريات تبيح المحظورات :** كالتلفظ بالكفر مكرها ، وأصلها قوله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه }[١] .

٢- **والضرورات تقدر بقدرها** .

٣- **والضرورات لا تبطل حق الغير** : كمن أكل طعاما للغير بغير إذنه اضطرارا فإنه يضمنه .

٤- **والحاجة المتحققة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة** : كإباحة عقد الإجارة .

والمصالح كالمطالب ثلاثة : ضروري ، وحاجي ، وتحسيني ، وما سواها فزينة وفضول .

٥- **ولا واجب مع العجز:** كجواز ترك الصوم للعاجز عنه .

٦- **وما حرم تحريم الوسائل يباح للحاجة** : كبيع العرايا ، وكذا المكروه .

٧- **والميسور لا يسقط بالمعسور :** كوجوب ستر ما أمكن من العورة للصلاة ، وأصلها حديث : " وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "[٢] .

٨- **وإذا خير المكلف بين أمرين اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما** ، وأصلها حديث : " ما خير رسول الله . صلى الله عليه وسلم . بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه "[٣] .

٩- **وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ، وله حكمه** : كالتيمم .

١٠- **وما جاز لعذر بطل بزواله** : كمن تيمم لعذر يجب عليه الوضوء متى زال عذره .

١١- **والرخص لا تناط بالمعاصي ، والأصح خلافه** : كسفر المعصية .

١٢- **والأجر على قدر المنفعة لا المشقة** : وأصلها حديث : " أجرك على قدر نصبك "[١] .

ومعناها : المشقة ليست مقصودة لذاتها، لكن إذا احتفت بالعبادة المشروعة عظم الأجر.

قال ابن تيمية . رحمه الله . : (خير الأعمال ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع ، وقد يكون ذلك أيسر العملين ، وقد يكون أشدهما ، فليس كل شديد فاضلا ، ولا كل يسير مفضولا ، بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة ، لا لمجرد تعذيب النفس)[٢] .

* القاعدة الكبرى الرابعة : الضرر يزال :

أصلها حديث : " لا ضرر ولا ضرار "[٣] .

قال أبو داود ــ رحمه الله ــ : (الفقه يدور على خمسة أحاديث) ، وذكر منها هذا الحديث[٤] .

وقال ابن النجار. رحمه الله . : (وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ، ولعلها تتضمن نصفه ، فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار ؛ فيدخل فيها دفع

الضروريات الخمسة ؛ التي هي : حفظ الدين ، والنفس ، والنسب ، والمال ، والعرض)[1] .

فالأصل نفي الضرر وتحريمه مطلقا ، ابتداء أو مقابلة ، عاما أو خاصا ، على النفس أو الغير ، قبل وقوعه أو بعده ، إلا ما أثبته الشرع كالحدود والقصاص .

والقواعد المتفرعة عنها :

١- **الأصل في المضار المنع وفي المنافع الإباحة** .

٢- **الضرر لا يزال بمثله** .

٣- **ويدفع بقدر الإمكان** .

٤- **ولا يكون قديما** : فلا يبرر وجود الضرر بالتقادم ، بل تجب إزالته .

٥- **ويتحمل الضرر الأخف أو الأخص لدفع الضرر الأشد أو الأعم** : كرمي العدو إذا تترس ببعض المسلمين .

* القاعدة الكبرى الخامسة : العادة محكمة :

أصلها قوله تعالى : { خذ العفو وأمر بالعرف }[2]، وحديث : " ما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون سيئا ، فهو عند الله سيء "[3] .

والعادة لغة : من العود ، وهو معاودة الشيء وتكراره ، ويرادفها العرف مطلقا ، وقيل : بل العرف العملي خاصة ، والخلف لفظي .

والعادة في الاصطلاح : ما اشتهر بين الناس وتعارفوا عليه ، ولم يخالف شرعا أو شرطا .

ومحكّمة : من التحكيم : وهو جعل الشيء حكما .

وبمعنى قاعدة (العادة محكمة) دليل (العرف والعادة) عند الأصوليين .

قال ابن نجيم . رحمه الله . : (واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في مسائل كثيرة ، حتى جعلوا ذلك أصلا)[1] .

والحقائق كالمعاني ثلاث : شرعي ، ولغوي ، وعرفي .

وفي المقدم منها عند التعارض تفصيل وخلاف ، والأصل الأصح تقديم الشرع ، فاللغة ، فالعرف .

وما ورد به الشرع يصار إلى ضابطه فيه : كالصلاة ، فإن عدم فاللغة : كاللحية ، إلا فالعرف : كالسفر والقبض والحرز .

القواعد المتفرعة عنها :

١- **استعمال الناس حجة يجب العمل بها** .

٢- **وإنما تعتبر العادة إذا اطردت لا إذا اضطربت** .

٣- **والعبرة بالعرف الغالب والمقارن ، لا النادر والمتأخر** .

٤- **والحقيقة قد تترك بدلالة العادة :** كلفظ هجر الناس معناه الحقيقي إلى معنى آخر عرفي ، كالدابة : لفظ يطلق على كل ما يدب على الأرض ، وخصصه العرف بالبهيمة .

٥- **والكتاب كالخطاب** .

٦- **والإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان** .

٧- **والمعروف عرفا كالمشروط شرطا :** كالدينار إذا أطلق عينه عرف البلد .

٨- **والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص** : كأوسط الطعام واللباس في كفارة اليمين .

٩- **ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال** : كاختلاف فتوى المجتهد .

* القواعد الكلية :

* القاعدة الكلية : التابع تابع :

معناها : التابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم .

القواعد المتفرعة عنها :

١- **التابع لا يفرد بحكم ، ولا يقدم على متبوعه ، ويسقط بسقوطه** : كالوكالة تبطل بموت الموكل .

٢- **وقد يثبت مع سقوطه** : كمن ادعى خلع زوجته فأنكرت ، بانت عليه ولم يستحق مالا .

٣- **والساقط لا يعود** : كإقرار الورثة الوصية بأكثر من الثلث لأحدهم ، فلا يصح لهم الرجوع بعدها .

٤- **وإذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه** : كبطلان التوارث ببطلان النكاح .

٥- **ومن ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته** : كبيع القفل يتضمن تمليك مفتاحه معه .

٦- **ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا** : كبيع الناقة مع حملها ، وبمعناها : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها .

٧- **والحريم له ما هو حريم له** : والحريم للشيء : ما حوله من حقوقه ومرافقه ولوازمه .

٨- **والرضا بالشيء رضا بما يتولد منه** .

٩- **وللأكثر حكم الكل ، وبمعناها** : الترجيح بالغالب الأعم .

١٠- **واختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان** : وأصلها حديث بريرة : " هو عليها صدقة ، وهو منها لنا هدية "[١] .

١١- **والجواز الشرعي ينافي الضمان** : كمن حفر في ملكه بئرا ، فوقع فيه حيوان لغيره فمات لم يضمنه .

١٢- **والخراج بالضمان** : وأصلها حديث عن عائشة بنصها[٢]، كأجرة المبيع مدة الخيار على المشتري ، لأنه يضمن تلفه .

قال الزركشي ــ رحمه الله ــ : (هو حديث صحيح ، ومعناه : ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك ، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه ، فالغلة له ، ليكون الغنم في مقابله الغرم)[٣] .

١٣- وبمعناها : **الغرم بالغنم** : كالعين المرهونة نفقتها على المنتفع بها .

١٤- **وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه** ، وأصلها حديث بنصها[٤].

١٥- وبمعناها حديث في السنن بلفظ : " **الزعيم غارم** "[٥] ، أي : ضامن .

١٦- **والفعل يضاف إلى المباشر لا الآمر** ، ما لم يكن معذورا .

١٧- **وليس لعرق ظالم حق** : وأصلها حديث أخرجه البخاري معلقا عن عمرو بن عوف بنصها[٦] ، ومعناها : الظلم لا يكسب الظالم حقا .

---

* القاعدة الكلية : إعمال الكلام أولى من إهماله :

معناها : حمل الكلام على إفادة معنى ما أمكن مقدم على إلغاء إفادته وإهمال معناه .

القواعد المتفرعة عنها :

١- **الأصل في الكلام الحقيقة** ، فإن تعذرت يصار إلى المجاز ، وإلا أهمل : كالإقرار بجناية لم تقع .

والحقيقة : اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب .

والمجاز : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة .

٢- **والبينة حقيقة متعدية ، وإقرار من كان أهلا حجة قاصرة** : كمن أقر بدين مشترك لزمه في حق نفسه دون غيره .

٣- **والإقرار لا يرتد بالرد** .

٤- **وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله** : كمن طلق زوجته نصف طلقة حسبت عليه طلقة كاملة .

٥- **والوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر** .

٦- **والسؤال معاد في الجواب** : كمن سئل عن إقرار فرد بالإيجاب لزمه حكم ما أقر به .

٧- **والتأسيس أولى من التأكيد** .

٨- **والأصل حمل المطلق على إطلاقه ، والعام على عمومه ، ما لم يرد المبين** .

٩- **وإذا تعارض الدليلان قدم الجمع على الترجيح ، وإلا فالتوقف** .

* **القاعدة الكلية : المشغول لا يشغل :**

كالعين المرهونة لا يصح جعلها وقفا ، وكذا العكس .

* **القاعدة الكلية : الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب :**

كإيثار المصلي غيره بالصف الأول .

* **قواعد في المصالح والمفاسد :**

القاعدة الكلية : درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح .

القاعدة الكلية : إذا تعارضت المصالح فمع التفاوت يقدم الأعلى أو الأعم ، ومع التساوي يخير .

القاعدة الكلية : إذا تعارضت المفاسد فمع التفاوت يرتكب الأخف أو الأخص ، ومع التساوي يخير .

القاعدة الكلية : وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، كالولي والوصي .

قواعد في الحلال والحرام

القاعدة الكلية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ،وكذا المانع والمقتضي يغلب المانع .

القاعدة الكلية : وما حرم استعماله حرم اتخاذه ، وحرم إعطاؤه : كالنجاسات .

القاعدة الكلية : وتكره معاملة من أكثر ماله حرام ، ما لم يعرف عينه ، وقيل : تحرم مطلقا .